UREDBA

O POSTUPKU, UVJETIMA, NAKNADI I KRITERIJIMA ZA OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA I PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU DRŽAVE

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 5/2025)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovom Uredbom propisuju se postupci i uvjeti, naknada i kriteriji za osnivanje prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države na području Hercegbosanske županije, koje provodi Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2

(1) Ministarstvo osniva pravo građenja ili pravo služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države na prijedlog zainteresirane osobe (u daljnjem tekstu: predlagatelj) u skladu s prostornim planom, aktom građenja ili aktom za provedbu prostornog plana izdanim na temelju posebnih propisa kojima se uređuju prostorno uređenje i gradnja ili aktu da je na predmetnom zemljištu dozvoljena gradnja.

(2) Pravo građenja ili pravo služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države može se osnovati u svrhu:

a) izgradnje i održavanja infrastrukture (regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, komunalnih vodnih građevina, vodnih građevina za melioracije, vodnih građevina za proizvodnju električne energije, plinovoda, električnih i ostalih vodova, kao i u svrhu druge vrste infrastrukture - komunalne, prometne, energetske, meteorološke i slične infrastrukture),

b) istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina i drugih prirodnih bogatstava,

c) obavljanja turističke i sportsko rekreacijske djelatnosti,

d) izgradnje i korištenja proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije te infrastrukturnih građevina neposredno povezanihs radom proizvodnog postrojenja.

(3) U postupku ishođenja akta za provedbu prostornog plana, koji se izdaje na temelju posebnih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje (lokacijska, građevinska...), Ministarstvo može na pisani zahtjev predlagatelja izdati suglasnost za njegovo ishođenje.

Članak 3

(1) Postupak osnivanja prava služnosti i prava građenja na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države provodi stručno Povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg rješenjem imenuje ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, koji se imenuju iz reda državnih službenika Ministarstva.

(3) Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka može imati jednog člana kojeg imenuje jedinica lokalne samouprave na čijem području se vrši postupak osnivanja prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu.

(4) Povjerenstvo iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje na terenu kategoriju šumskog zemljišta, oblik šumske sastojine, površinu šumskog zemljišta na kojoj se osniva pravo građenja, vrši procjenu naknade na šumskom zemljištu, te obavlja druge poslove neophodne za osnivanje prava služnosti i prava građenja i o tome sačinjava zapisnik.

II. PRAVO GRAĐENJA

Način osnivanja prava građenja

Članak 4

(1) Pravo građenja na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države izvan građevinskog područja osniva se, ako je unutar obuhvata ili na trasi zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom ili planom parcelacije određeno formiranje građevne čestice ili smještaj građevine na građevnoj čestici ili za koje je građevine sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnja, formirana građevna čestica.

(2) Pravo građenja ne može se osnovati na površinama šuma posebne namjene za potrebe obrane ili za potrebe znanstveno-istraživačkoga rada.

(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, pravo građenja se može osnovati na površinama šuma posebne namjene za potrebe obrane uz suglasnost tijela uprave nadležnoga za poslove obrane.

Članak 5

(1) Pravo građenja na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države osniva se dvostrukim upisom toga prava u zemljišnu knjigu i to njegovim upisom kao tereta na zemljištu koje opterećuje te njegovim upisom kao posebnoga zemljišnoknjižnoga tijela u za to novoosnovanom zemljišnoknjižnom ulošku, a na temelju ugovora o osnivanju prava građenja.

(2) Pravo građenja u svrhu izgradnje i održavanja infrastrukture (vodovoda, odvodnje otpadnih voda - kanalizacije, plinovoda, električnih i ostalih vodova kao i u svrhu druge vrste infrastrukture - komunalne, prometne, energetske, meteorološke i slične infrastrukture) osniva se neposrednom pogodbom.

Postupak za osnivanje prava građenja

Članak 6

(1) Postupak za osnivanje prava građenja na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države pokreće predlagatelj prava građenja podnošenjem pisanog zahtjeva Ministarstvu.

(2) Zahtjevu za osnivanje prava građenja se prilaže:

1) dokumentacija koja sadrži osnovne podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, JIB, prebivalište/sjedište) uz dostavu odgovarajućih dokaza (preslike osobne iskaznice, izvornika ili ovjerene preslike izvatka iz obrtnog/sudskog registra/ registra udruga - ne starijeg od 30 dana, a iz kojeg mora biti vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja će se obavljati u objektu koji će se graditi i dr.);

2) izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 30 dana) za šumu i šumsko zemljište u vlasništvu države na kome se želi osnovati pravo građenja s upisanim državnim vlasništvom;

3) prijepis posjedovnog lista/izvod iz posjedovnog lista (ne stariji od 30 dana) za šumu i šumsko zemljište u vlasništvu države na kome se želi osnovati pravo građenja;

4) lokacijska dozvola ili drugi akt za građenje sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, odnosno očitovanje nadležnog tijela da za zahvat u prostoru nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu,

5) za zahvate unutar područja zaštićenih na temelju propisa o zaštiti prirode, suglasnost tijela uprave nadležnog za poslove zaštite prirode;

6) mišljenje i ograničenja SGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres o traženom osnivanju prava građenja, ukoliko se za zahvat ne izdaje lokacijska dozvola ili akt za građenje;

7) prijepis ugovora o koncesiji ukoliko predlagatelj prava građenja ima status Koncesionara ili rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina u svrhu dobivanja koncesije;

8) potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana) kojom se dokazuje da predlagatelj nema nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja u BiH;

Odluka o osnivanju prava građenja

Članak 7

Odluku o osnivanju prava građenja uz prethodno mišljenje ŠGD "Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, donosi ministar u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Naknada za osnovano pravo građenja

Članak 8

(1) Za osnovano pravo građenja plaća se naknada, osim ako posebnim zakonom nije određeno da se pravo građenja osniva bez naknade.

(2) Naknada iz stavka (1) ovoga članka uplaćuje se u korist Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 30% i na račun Proračuna jedinice lokalne samoupravne na čijem je području osnovano pravo građenja u iznosu od 70%.

(3) Naknada se može platiti jednokratno danom potpisivanja ugovora o osnivanju prava građenja ili u jednakim godišnjim obrocima (anuitetima).

(4) Ako se naknada plaća jednokratno ukupan iznos naknade određen odlukom iz članka 7. ove Uredbe bitan je sastojak ugovora.

(5) Ako se naknada plaća u obrocima ugovorom o osnivanju prava građenja će se odrediti iznos godišnjeg obroka naknade, broj godišnjih obroka, kao i rok u kojemu nositelj prava građenja mora izvršiti uplatu zadnjeg obroka naknade, a plan otplate ukupne naknade je sastavni dio ugovora.

(6) Prvi obrok naknade mora se uplatiti danom potpisivanja ugovora o osnivanju prava građenja, a dospijeće svakog sljedećeg obroka utvrđuje se ugovorom.

(7) Pored naknade iz stavka (1) ovoga članka, nositelj prava građenja dužan je snositi i trošak izrade elaborata, troškove poreza, troškove upisa u zemljišni knjige, troškove postupka i rada stručnog povjerenstva iz članka 3. ove Uredbe, kao i druge troškove osnivanja prava građenja, osim ako nije drugim propisom ili ugovorom određeno drugačije.

Utvrđivanje naknade za osnovano pravo građenja

Članak 9

(1) Naknada za šumsko zemljište na kojem se osniva pravo građenja sastoji se od tržišne vrijednosti zemljišta na kojem se osniva pravo građenja kao da je dostupno za izgradnju, a ukoliko nema tržišne vrijednosti prometa šumskog zemljišta, naknada će se obračunati prema najnižoj vrijednosti prometa građevinskog zemljišta na prostoru Hercegbosanske županije, godišnje stope inflacije, tržišne vrijednost drveta koja se dobije sječom i troškova podizanja i održavanja novih šuma na posječenoj površini prema cjeniku ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

(2) Visinu naknade iz stavka (1) ovog članka utvrđuje stručno povjerenstvo iz članka 3. ove Uredbe.

(3) Drvna masa dobivena sječom iz stavka (1) ovog članka pripada ŠGD "Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

Sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja

Članak 10

(1) Ugovor o osnivanju prava građenja sklopit će ministar na temelju odluke iz članka 7. ove Uredbe.

(2) Prije potpisivanja ugovora iz stavka (1) ovoga članka, predlagatelj prava građenja je dužan nadoknaditi cjelokupni iznos troškova rada povjerenstva iz članka 3. ove Uredbe, te uplatiti naknadu iz članka 9. ove Uredbe.

Trajanje prava građenja

Članak 11

Pravo građenja iz ove Uredbe može se osnovati najdulje na razdoblje do 99 godina.

Prava i obveze nositelja i stjecatelja prava građenja

Članak 12

(1) Nositelj prava građenja može zasnovati založno pravo na osnovanom pravu građenja do isteka roka iz ugovora o osnivanju prava građenja.

(2) Nositelj prava građenja ne može prenijeti osnovano pravo građenja na drugu osobu bez suglasnosti Ministarstva.

(3) U slučaju prijenosa idealnog dijela prava građenja na drugu osobu, svi sunositelji prava građenja solidarno su odgovorni za ispunjenje svih obveza iz osnovnoga ugovora o osnivanju prava građenja.

(4) Nositelj osnovanoga prava građenja mora uz zahtjev za prijenos prava građenja na drugu osobu dostaviti Ministarstvu ovjerenu izjavu novog stjecatelja osnovanog prava građenja/idealnog dijela prava građenja, kojom preuzima sva prava i obveze iz osnovnoga ugovora.

(5) Stjecatelj osnovanog prava građenja/dijela prava građenja iz stavka (4) ovoga članka odgovara i za onaj iznos naknade koji dotadašnji nositelj prava građenja nije platio u dospijeću.

(6) Stjecatelj osnovanog prava građenja/idealnog dijela prava građenja iz stavka (4) ovoga članka i Ministarstvo sklopit će dodatak (aneks) ugovora o osnivanju prava građenja iz članka 10. ove Uredbe.

(7) Ako nositelj prava građenja prenese pravo građenja na drugu osobu bez suglasnosti Ministarstva, ugovor o osnivanju pravu građenja smatra se raskinutim po sili zakona danom prijenosa na treću osobu.

(8) Stjecatelj osnovanog prava građenja/idealnog dijela prava građenja mora upisati prijenos osnovanog prava građenja u zemljišnu knjigu nadležnog suda, odmah nakon zaključenja ugovora o prijenosu prava građenja.

Obvezni sadržaj ugovora o osnivanju prava građenja

Članak 13

(1) Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu kojom se dozvoljava upis prava građenja u zemljišnim knjigama i odredbu da nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građenja ili nakon raskida ugovora građevina koja je sagrađena postaje pripadnost zemljišta u vlasništvu Hercegbosanske županije, slobodna od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, uz obvezu Hercegbosanske županije nositelju prava građenja dati onoliku naknadu za građevinu koliko je zemljište u prometu vrijednije s tom građevinom nego bez nje, a sve prema procjembenom elaboratu koji je izrađen prema posebnim propisima iz područja procjene vrijednosti nekretnina.

(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu, ako je posebnim propisom određeno da se pravo građenja osniva bez naknade, koja nositelju prava građenja ne daje pravo na naknadu za građevinu koliko je zemljište u prometu vrjednije s tom građevinom nego bez nje, nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građenja ili nakon raskida ugovora.

(3) U ugovoru o osnivanju prava građenja mora biti određen rok izgradnje, odnosno da se ugovor o osnivanju prava građenja može raskinuti ukoliko se izgradnja ne izvrši u ugovorenom roku sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje gradnje, bez obveze osnivača prava građenja da nositelju prava građenja nadoknadi vrijednost radova do raskida ugovora o osnivanju prava građenja.

(4) Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu da će se ugovor o osnivanju prava građenja raskinuti ako nad nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni postupak ili bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegovog pravnog subjektiviteta ili ovršni postupak u kojem je kao predmet ovrhe navedeno pravo građenja.

(5) Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu da ispunjavanje uvjeta iz ponude na temelju koje je nositelj prava građenja izabran kao najpovoljniji ponuditelj prema posebnim propisima predstavlja bitan sastojak ugovora o osnivanju prava građenja, te da osnivač prava građenja ima pravo, ako utvrdi da nositelj prava građenja više ne ispunjava te uvjete, raskinuti ugovor o osnivanju prava građenja.

(6) Ako se ugovor o osnivanju prava građenja raskida krivnjom nositelja prava građenja, ministarstvo može u roku od 30 dana od dana raskida ugovora o osnivanju prava građenja pozvati nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku u roku od 90 dana od primitka poziva ukloni izvedene radove, ili to može o trošku nositelja prava građenja izvršiti osnivač prava građenja.

(7) Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu kojom nositelj prava građenja dozvoljava osnivaču prava građenja da bez njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši brisanje prava građenja u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom o osnivanju prava građenja.

(8) Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu o suglasnosti ugovornih strana o sklapanju dodatka (aneksa) ugovora ako dođe do izmjene lokacijske dozvole.

(9) Ako posebnim propisom nije određeno da se pravo građenja osniva bez naknade Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu kako će se naknada za osnovano pravo revalorizirati svakih pet godina od dana potpisivanja Ugovora i tako do njegovog isteka.

III. PRAVO SLUŽNOSTI

Osnivanje prava služnosti

Članak 14

(1) Pravo služnosti u svrhu iz članka 2. stavka (2) ove Uredbe može se osnovati na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države koja predstavlja degradacijski oblik sastojine ili neobraslo šumsko zemljište, a iznimno i na ostalim uzgojnim oblicima šumske sastojine samo ako to iz tehničkih uvjeta nije moguće planirati na površinama koje predstavljaju degradacijski oblik šumske sastojine ili neobraslo šumsko zemljište.

(2) Pravo služnosti ne može se osnovati na površinama šuma posebne namjene za potrebe obrane ili za potrebe znanstveno-istraživačkoga rada.

(3) Pravo služnosti u svrhu izgradnje i održavanja infrastrukture iz članka (2) stavka (2) točke a) ove Uredbe osniva se na vrijeme dok postoji razumna svrha radi koje je osnovano pravo služnosti.

(4) Pravo služnosti u svrhu iz članka (2) stavka (2) točki b), c), i d) ove Uredbe osniva se na vrijeme trajanja koncesijskog razdoblja radi kojeg je osnovano pravo služnosti ili na vrijeme dok postoji razumna svrha radi koje je osnovano pravo služnosti.

Postupak za osnivanje prava služnosti

Članak 15

(1) Postupak za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države pokreće predlagatelj prava služnosti podnošenjem pisanog zahtjeva Ministarstvu.

(2) Zahtjevu za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države se prilaže:

a) dokumentacija koja sadrži osnovne podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, JIB, prebivalište/sjedište) uz dostavu odgovarajućih dokaza (preslike osobne iskaznice, izvornika ili ovjerene preslike izvatka iz obrtnog/sudskog registra/ registra udruga - ne starijeg od 30 dana);

b) elaborat s ucrtanom površinom služnosti i iskazanim površinama za izvršavanje prava služnosti na svakoj pojedinoj zemljišnoj čestici;

c) izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 30 dana) za šumu i šumsko zemljište u vlasništvu države na kome se želi osnovati pravo služnosti s upisanim državnim vlasništvom;

d) prijepis posjedovnog lista/izvod iz posjedovnog lista (ne stariji od 30 dana) za šumu i šumsko zemljište u vlasništvu države na kome se želi osnovati pravo služnosti;

e) lokacijska dozvola ili drugi akt za građenje sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, odnosno očitovanje nadležnog tijela da za zahvat u prostoru nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu;

f) mišljenje i ograničenja ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres o traženom osnivanju prava služnosti, ukoliko se za zahvat ne izdaje lokacijska dozvola ili akt za građenje;

g) za zahvate unutar područja zaštićenih na temelju propisa o zaštiti prirode, suglasnost tijela uprave nadležnog za poslove zaštite prirode;

h) prijepis ugovora o koncesiji ukoliko predlagatelj prava služnosti ima status Koncesionara ili rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina u svrhu dobivanja koncesije;

i) potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana) kojom se dokazuje da predlagatelj nema nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja u BiH;

Članak 16

Iznimno od odredbe članka 15. stavka (2) ove Uredbe uz zahtjev za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države u svrhu održavanja organiziranih sportskih natjecanja ili drugih sličnih organiziranih događanja, čije trajanje nije duže od sedam (7) dana, prilaže se dokumentacija navedena u članku 15. stavku (2) točki a) i točki f) ove Uredbe i Program sportskog događaja.

Članak 17

(1) Osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države u svrhu obavljanja turističke djelatnosti ili sportsko rekreacijske djelatnosti može se odobriti za potrebe paintball/ laser tag borilišta, adrenalinskog parka, tematskog parka, kampa, igrališta za golf, staza i šetnica kroz šumu, ograđenih ili neograđenih površina za jahanje konja u turističke svrhe, biciklističkih staza, motocross staze (motocikli, quadovi ili ATV-ovi), poletnih staza (padobransko jedrenje, zmajarenje i dr.), poučnih staza, zipline, šetnje u krošnjama, vidikovaca i promatračnica, postavljanja obilježja (križeva, spomenika i si.), površina za slobodno penjanje, sportskog streljaštva kao i radi drugih sličnih zahvata u prostoru u svrhu iz ovoga stavka.

(2) Pravo služnosti u svrhu obavljanja turističke djelatnosti ili sportsko rekreacijskog turizma, uz ograničenje iz članka 14. stavka (2) ove Uredbe, ne može se osnovati:

a) u sastojinama koje su u fazi oplodnih sječa te u sastojinama koje su zahvaćene sušenjem ili su lošeg zdravstvenog stanja;

b) u sastojinama za koje je šumskogospodarskom osnovom propisan rad konverzije ili na šumskom zemljištu koje je šumskogospodarskom osnovom predviđeno za pošumljavanje;

c) na šumskom zemljištu na kojem je već ranije odobrena služnost ili zakup.

(3) Iznimno od stavka (2) točke c) ovoga članka, pravo služnosti može se osnovati ukoliko izvršavanje jednog oblika raspolaganja ne ometa izvršavanje drugog oblika, na temelju mišljenja nositelja tog prava raspolaganja.

(4) U šumama i na šumskom zemljištu unutar područja zaštićenih na temelju propisa o zaštiti prirode može se osnovati pravo služnosti u svrhu obavljanja turističke djelatnosti i sportsko rekreacijskog turizma samo uz suglasnost tijela uprave nadležnog za zaštitu prirode.

(5) Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije obavlja kontrolu koristi li se zemljište opterećeno pravom služnosti, u svrhe iz stavka (1) ovoga članka.

Odluka o osnivanju prava služnosti

Članak 18

Odluku o osnivanju prava služnosti uz prethodno mišljenje ŠGD "Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, donosi ministar u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Naknada za osnovano pravo služnosti

Članak 19

(1) Za osnovano pravo služnosti plaća se naknada, osim ako posebnim zakonom nije određeno da se pravo služnosti osniva bez naknade.

(2) Naknada iz stavka (1) ovoga članka uplaćuje se u korist Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 30% i na račun Proračuna jedinice lokalne samoupravne na čijem je području osnovano pravo služnosti u iznosu od 70%.

(3) Naknada se može platiti jednokratno danom potpisivanja ugovora o osnivanju prava služnosti ili u jednakim godišnjim obrocima.

(4) Prvi obrok naknade mora se uplatiti danom potpisivanja ugovora o osnivanju prava služnosti, a dospijeće svakog sljedećeg obroka utvrđuje se ugovorom.

(5) Ugovorom o osnivanju prava služnosti će se odrediti iznos godišnjeg obroka naknade, broj godišnjih obroka, kao i rok u kojemu nositelj prava služnosti mora izvršiti uplatu zadnjeg obroka naknade, a plan otplate ukupne naknade je sastavni dio ugovora.

(6) Naknada za osnovano pravo služnosti iz ove Uredbe, čiji ukupni iznos ne prelazi iznos od 1.000,00 KM, plaća se jednokratno danom potpisivanja ugovora.

(7) Pored naknade iz stavka (1) ovoga članka, nositelj prava služnosti dužan je snositi i trošak izrade elaborata, troškove rada stručnog povjerenstva iz članka 3. ove Uredbe kao i druge troškove osnivanja prava služnosti, osim ako nije drugim propisom ili ugovorom određeno drugačije.

(8) Jedinice lokalne samouprave za objekte komunalne i prometne infrastrukture čiji je ona investitor, te gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnost od javnog interesa i važnosti kao što su djelatnosti iz oblasti opskrbe energijom (električna energija, plin, voda, grijanje i si.) sa podzemnim i nadzemnim instalacijama iz ovih oblasti, oslobođeni su obveze plaćanja naknade u postupku uspostave prava služnosti.

Članak 20

(1) Ukoliko je na šumskom zemljištu na kome se osniva pravo služnosti potrebno izvršiti krčenje šume sukladno članku 38. Zakona o šumama Hercegbosanske županije predlagatelj prava služnosti je dužan pored naknade iz članka 20. ove Uredbe, uplatiti naknadu čija visina se određuje u visini troškova podizanja i održavanja novih šuma na površini koja ne može biti manja od površine koja je iskrčena, dodajući tome tržišnu vrijednost drveta koja se dobije sječom, sukladno cjeniku ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

(2) Naknada iz stavka (1) ovog članka se uplaćuje kao namjenski prihod Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 50% i prihod Proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem području je osnovana služnost u iznosu od 50%.

(3) Visinu naknade iz stavka (1) ovog članka procjenjuje stručno povjerenstvo iz članka 3. ove Uredbe.

(4) Drvna masa iz stavka (1) ovog članka pripada ŠGD "Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

(5) Visina troškova u postupku izdavanja dozvole za krčenje iz stavka (1) ovog članka određuje se u iznosu od 500,00 KM.

Utvrđivanje naknade za osnovano pravo služnosti

Članak 21

(1) Naknada za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države, obračunava se po formuli:

gdje su:

Ns -naknada za osnivanje prava služnosti

P - površina služnosti u m2

n - broj godina na koje se osniva pravo služnosti.

(2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovog članka naknada za osnivanje prava služnosti u svrhu iz članka (2) stavka (2) točke b) ove Uredbe, obračunava se po formuli:



gdje su

Ns - naknada za osnivanje prava služnosti

P - površina služnosti u m2

n - broj godina na koje se osniva pravo služnosti.

(3) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, naknada za šumsko zemljište u svrhu obavljanja turističke i sportsko rekreacijske djelatnosti, te naknada za služnost puta za površine do 5.000,00 m2

iznosi 50,00 KM godišnje, dok se godišnja naknada za šumsko zemljište za površine veće od 5.000,00 m2, izraženo u konvertibilnim markama, obračunava po formuli iz stavka (1) ovoga članka.

Vraćanje u prvobitno stanje

Članak 22

Nakon isteka ugovora o pravu služnosti, nositelj prava služnosti je dužan o svome trošku vratiti korištene šumske komunikacije u prvobitno stanje.

Ugovor o osnivanju prava služnosti

Članak 23

(1) Ugovor o osnivanju prava služnosti, sklapa ministar na temelju odluke iz članka 18. ove Uredbe.

(2) Ugovor o pravu služnosti sklapa se na rok prema prijedlogu predlagatelja služnosti, a sukladno rokovima utvrđenim u članku 14. ove Uredbe.

(3) Prije potpisivanja ugovora o osnivanju prava služnosti, predlagatelj osnivanja prava služnosti je dužan nadoknaditi cjelokupni iznos troškova rada povjerenstva iz članka 3. ove Uredbe, te uplatiti naknadu iz članka 20. ove Uredbe.

Obvezni sadržaj ugovora o osnivanju prava služnosti

Članak 24

(1) Ugovor o osnivanju prava služnosti mora sadržavati odredbu:

a) kojom se dozvoljava upis prava služnosti u zemljišnim knjigama,

b) o vremenu na koje se osniva pravo služnosti u korist nositelja prava služnosti te

c) o načinu uvođenja u posjed.

(2) U posjed nekretnina koje su predmet služnosti, nositelja prava služnosti uvodi Ministarstvo u roku od 30 dana od dana dostave ugovora iz članka 22. ove uredbe, o čemu će Ministarstvo sastaviti zapisnik.

(4) Ugovor o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije te infrastrukturnih građevina neposredno povezanih s radom proizvodnog postrojenja, te u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili eksploatacije mineralnih sirovina smatra se raskinutim po sili zakona ako se utvrdi da se proizvodnja obnovljive izvora energije ili eksploatacija mineralnih sirovina ne provodi sukladno odredbama posebnog propisa kojima se uređuje ta djelatnost te preuzetim obvezama po sklopljenom ugovoru o koncesiji ili ugovora o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, i ugovoru o osnivanju prava služnosti.

(5) Ugovor o osnivanju prava služnosti mora sadržavati odredbu o suglasnosti ugovornih strana o sklapanju dodatka (aneksa) ugovora ukoliko dođe do izmjene lokacijske dozvole.

Način stjecanja prava služnosti

Članak 25

Pravo služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu države osniva se upisom toga prava u zemljišnu knjigu kao tereta na posluženoj nekretnini na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**UREDBA O POSTUPKU, UVJETIMA, NAKNADI I KRITERIJIMA ZA OSNIVANjU PRAVA GRAĐENjA I PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLjIŠTU U VLASNIŠTVU DRŽAVE ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 5/2025)**
Rubrika:	VIII-8 - Privredne djelatnosti/Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 5/2025 od 16/04/2025**
Vrsta propisa:	Uredbe
Propis na snazi:	16/04/2025 -
Verzija na snazi:	16/04/2025 -
Osnov za donošenje:	Na temelju članka 59. stavka (8) i članka 60. stavka (9) Zakona o šumama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 6/24), te članka 19. stavka (1) i članka 20. stavka (2) Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 7. travnja 2025. godine, donosi UREDBU O POSTUPKU, UVJETIMA, NAKNADI I KRITERIJIMA ZA OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA I PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU DRŽAVE
Donosilac:	Vlada Hercegbosanske županije
Natpropisi:	**1.** ZAKON O VLADI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 2/1996) **2.** ZAKON O ŠUMAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 6/2024)
Unijeto u bazu:	07/05/2025
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika